

MANDAMIENTO DE CONSTATAción

Nro.

---El Sr. Oficial de Justicia que en turno corresponda, tan pronto reciba el presente procederá a diligenciar, constituyéndose en el domicilio real del inmueble **identificado bajo Folio Real Matrícula N°5236 de Capital "A" ubicado en Fracción de terreno, parte de mayor extensión rural, situado en la cuarta y quinta sección del departamento Capital, parcela N°II A; constante de una Superficie 18 hs. 94 as. 43 cas. 4916 cm2, linderos SUR: Vías del ferrocarril nacional Gral. Urquiza; ESTE: Parcela I/A, OESTE: Parcela II/B, y NORTE fracción 1B, de la firma Constructora Evisa S.A., Provincia de Corrientes, y en el acto procederá a constatar el estado físico y ocupacional del mismo.**

---El presente se ordena en los autos: : **"MEZA ALICIA BEATRIZ, GOMEZ CARLOS ALBERTO Y PAVON GUMERSINDO C/ EMPRESA CONSTRUCTURA EVISA S.A S/PEDIDO DE QUIEBRA" EXPTE. N° 41.481/99**, que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 9 a cargo de la Dra. Marina Alejandra Antunez, Juez , Secretaria Nro. 19 a cargo de la Dra. Stefania Grieco Barrionuevo, de esta Ciudad de Corrientes.-----

--- **Se encuentra autorizado a intervenir en esta diligencia el sindico designado en los presentes autos, el C.P.N FEDERICO RUBEN DIARTE**, MP. 1000 CUIT N° 20-13636691-3 y/o a su letrada Dra. María Belén Silva MP. 9643, quienes se encuentran con facultades de individualizar domicilio, y actuarán conjuntamente con el Perito **Agrimensor Hugo Ignacio Pinedo M.P. 17-D.N.I. N° 13.332.057** quien deberá determinar la ubicación exacta de los bienes inmuebles cuya liquidación se persigue.-----

---El **Sr. Oficial de Justicia** actuante está facultado de requerir el servicio de cerrajero, el auxilio de la fuerza pública como así también de allanar domicilio (art.60 Re.Di.Ge.MyN), Y la facultad especial de allanar domicilios donde no se respondan a los llamados y ademas existan signos evidentes de desocupación (Art.89 Re.Di.Ge.MyN).

--- Como recaudo y demás efectos legales se transcribe a continuación la Providencia que textualmente dice: **"N°3576 Corrientes, 10 de agosto de 2023.- Atento al estado de autos, a los fines de proseguir con el trámite liquidativo de los bienes cuya titularidad corresponde a la fallida, siendo que a fs.1488/1578 obra informe de dominio remitido por el Registro de Propiedad Inmueble; LÍBRENSE MANDAMIENTOS DE CONSTATAción de los inmuebles individualizados al 1) Folio Real Matrícula N°5236 de Capital "A" ubicado en Fracción de terreno, parte de mayor extensión rural, situado en la cuarta y quinta sección del departamento Capital, parcela N°II A; constante de una Superficie 18 hs. 94 as. 43 cas. 4916 cm2, linderos SUR: Vías del ferrocarril nacional Gral. Urquiza; ESTE: Parcela I/A, OESTE: Parcela II/B, y NORTE fracción 1B. ... a los fines de constatar el estado físico y ocupacional de los inmuebles indicados, dándose intervención y facultades de ley- de individualizar domicilio - a la Sindicatura Cdr. Federico Diarte DNI N°13.636.691 y/o a su letrada Dra. María Belén Silva MP. 9643, y al Oficial de Justicia las facultades de requerir el servicio de cerrajero, el auxilio de la fuerza pública como así también de allanar domicilio (art.60 Re.Di.Ge.MyN), a tal fin los mandamientos ordenados, deberán ser presentados y diligenciados de conformidad al art. 29 del Régimen de Gestión Electrónica para la implementación del Nuevo Código Procesal Civil y Comercial (aprobado por Acdo. Ext. N°8/21)...Notifiquese. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE DRA. MARINA ALEJANDRA ANTUNEZ. JUEZ. DRA. STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO. SECRETARIA. JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N°9.**

Nº 5465 CORRIENTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.- ... A LOS FINES DE DILIGENCIAR LOS MANDAMIENTOS DE CONSTATAción PRESENTADOS, CORRESPONDE AMPLIAR LAS FACULTADES CONCEDIDAS AL OFICIAL DE JUSTICIA, OTORGÁNDOSELE ASÍ TAMBIÉN LA FACULTAD PREVISTA POR EL ART. 89 DEL REDIGEMYN (“...EL OFICIAL DE JUSTICIA DEBERÁ ESTAR ESPECIAL Y EXPRESAMENTE FACULTADO POR EL JUEZ COMPETENTE EN EL MANDAMIENTO PARA ALLANAR AQUELLOS DOMICILIOS DONDE NO SE RESPONDAN A LOS LLAMADOS Y ADEMÁS EXISTAN EVIDENTES SIGNOS DE DESOCUPACIÓN...”) . “Nº 1321 Corrientes, 25 de abril de 2024.- Proveyendo escrito del Síndico Federico Rubén Diarte con patrocinio letrado de la Dra. María Belén Silva (“MANIFESTAMOS – ACOMPAÑAMOS – INFORMAMOS – SOLICITAMOS – CUMPLIMENTAMOS”): Téngase presente lo informado y hágase saber. Atento a lo peticionado, agréguese copia digital del Plano de Mensura Nº 5091- U, téngase presente y hágase saber. Téngase presente lo manifestado, en cuanto a que el peticionante tiene en su poder el plano de mensura indicado, en soporte papel, a los efectos de agregarlo oportunamente a los Mandamientos correspondientes. **LÍBRENSE NUEVOS MANDAMIENTOS de CONSTATAción** del estado físico y ocupacional de los inmuebles indicados por Providencia Nº 3576, de fecha 10/08/2023, individualizados 1) al Folio Real Matrícula Nº 5236, del Departamento Capital “A”; y 2) al Folio Real Matrícula Nº 18243, del Departamento Capital “A”; otorgándose las mismas facultades e intervenciones de ley para su diligenciamiento que las oportunamente concedidas por la mencionada Providencia Nº 3576, al Síndico Federico Rubén Diarte y/o a su patrocinante, Dra. María Belén Silva, M.P. 9643. Asimismo, en la diligencia de los Mandamientos ordenados deberá tomar intervención, conjuntamente con los profesionales mencionados, el Perito Agrimensor Hugo Ignacio Pinedo, quien ha tomado posesión del cargo en estas actuaciones en fecha 11/03/2024, a los fines de llevar a cabo su tarea de determinar la ubicación exacta de los bienes inmuebles cuya liquidación se persigue. Asimismo, otórguese al Oficial de Justicia las facultades previstas por el Art. 60 del Re.Di.Ge.M.yN. Notifíquese de manera electrónica, por Sistema FORUM (Art. 108, inciso o, del C.P.C. y C.). Notifíquese.- **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE DRA. MARINA ALEJANDRA ANTUNEZ. JUEZ. DRA. STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO. SECRETARIA. JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9**.-

--- Se acompaña copia legible de planos de Mensura Nº14017 U y Nº 5091-U-----

----DADO, FIRMADO Y SELLADO en la Sala de mi Público Despacho, a los días del mes de de dos mil veinte y cuatro.-----